



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

התובעים	1	שוהם יזהר קפרא מנשה 43, רחובות טל': 050-6452124
	2	ברלב חזון דפנה המאירי אביגדור 8, תל אביב - יפו טל': 0544974798
הנתבעת	נגד	קירשנשטיין ריזל חנה הרב מדר זכריה 40, רחובות טל': 0507788782

פסק דין

עניינה של התביעה בדרישה ליתן צו עשה לנתבעת לפרק את צינור הביוב החיצוני אשר הותקן על ידה בקיר החיצוני של הבית המשותף.

א. כללי:

- ענייננו בבית משותף ברחוב זכריה מדר 40 רחובות המצוי במקרקעין הידועים כגוש 3705 חלקה 353 (להלן: "**הבית המשותף**"). התובע 1 הוא בעל הזכויות בדירות הידועות כחלקות משנה 7 ו-8 בבית המשותף. התובעת 2 היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 3 בבית המשותף. הנתבעת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 5 בבית המשותף.
- הסעד הנדרש בתביעה הוא ליתן צו עשה לנתבעת לפרק את צינור הביוב החיצוני אשר הותקן על ידה בקיר החיצוני של הבית המשותף. למען שלמות התמונה יצוין כי בתחילה כללה התביעה סעדים נוספים במסגרתם דרשו התובעים להורות לנתבעת לפרק את נקודת החשמל שהתקינה ואת המנוף שהציבה בגג המשותף, אך סעדים אלו התייתרו תוך כדי ניהול ההליך ואינם רלבנטיים עוד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ב. טענות הצדדים בתמצית:

3. לטענת התובעים הנתבעת הקימה צינור ביוב חיצוני (להלן: "**צנרת המעקף**") על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף. התובעים טענו כי התקנת צנרת המעקף ללא הסכמת בעלי הדירות מהווה שימוש לא סביר של הנתבעת ברכוש המשותף המנוגד לתקנון הבית המשותף. כן טענו התובעים כי שימוש זה מוביל לירידת ערך ומהווה מפגע בטיחותי. נטען כי חרף פניות חוזרות ונשנות לנתבעת בדרישה להסיר את צנרת המעקף, זו לא הוסרה. לטענת התובעים המומחה המוסכם מטעם מותב זה קבע כי ניתן היה להימנע מהתקנת צנרת המעקף על ידי נקיטה בתיקון חלופי. כן נטען כי מחוות דעת המומחה עלה כי צנרת המעקף הותקנה באופן לקוי כך שתכולתה עלולה להישפך החוצה. לפיכך דרשו התובעים ליתן צו עשה המורה לנתבעת לפרק את צנרת המעקף שבנתה. צוין כי לפני משורת הדין התובעים מסכימים לכך שצנרת המעקף תחובר לתשתית הביוב התקינה בקומה השלישית בבית המשותף, פתרון אשר לטענתם מצמצם את הפגיעה החזותית ופותר את הליקויים בצנרת המעקף כפי שהנתבעת התקינה אותה כעת. עוד דרשו לחייב את הנתבעת בסך 1,839 ש"ח בגין הוצאות משפט, שכ"ט המומחה ואגרת בית משפט.

4. לטענת הנתבעת לתובעים אין סמכות להגיש תביעה זו אלא לנציגות הבית המשותף בלבד. עוד טענה כי התקנון לא אוסר על התקנת צנרת המעקף. נטען כי היה צורך בהקמת צנרת המעקף כדי לפתור בעיית הביוב שהייתה קיימת בדירת הנתבעת אשר התבטאה בסתימות והצפות מרובות. הנתבעת טענה כי בעלי מקצוע מטעמה המליצו על הקמת צנרת המעקף כדרך פתרון יחידה לבעיה זו. נטען כי הצנרת הותקנה באופן מקצועי ואסתטי בעורף הבית המשותף והפגיעה החזותית מינורית, בעוד שהתועלת לדירת הנתבעת רבה. לטענת הנתבעת ערכו של הבית המשותף לא נפגע בעקבות התקנת הצנרת. הנתבעת ציינה כי על גבי הקירות החיצוניים של הבית משותף משתלשלים צינורות רבים המותקנים באופן מרושל והתובעים משום מה בחרו לתבוע רק באשר לצנרת הנתבעת. עוד טענה הנתבעת טענה כי ניסיונותיה להחתים את רוב בעלי הדירות על הסכמתם להתקנת צנרת המעקף סוכלה על ידי התובעים כיוון שאלו הפעילו לחץ על בעלי הדירות שלא יחתמו. נטען כי יתר בעלי הדירות בבית המשותף לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הצטרפו לתביעה ולכן ניתן לראות באי התנגדותם כהסכמה מכללא להתקנת צנרת המעקף. עוד צוין כי משפחת ברמן שהיא בעלת הזכויות בדירה 1 בבית המשותף אישרה בעל פה את התקנת הצנרת מלכתחילה, אך כעת מתנה חתימתה בחתימה של משפחת קליין, הבעלים של דירה 2. נטען כי משפחת קליין מתנה את חתימתה בהסכמת הנתבעת לשיפוצים שיבוצעו בדירתם. בנוסף הנתבעת ציינה כי בעלי דירה 7 הסכימו לחתום. לפיכך טענה הנתבעת כי דין התביעה להידחות.

5. ביום 27.10.2022 התקיים דיון בסיומו הסכימו הצדדים על מינויו של מר אסי פייזק, א.ד. איתור נזילות בטכנולוגיה מתקדמת, כמומחה מוסכם מטעם המפקחת (להלן: "המומחה") לשם בחינת צנרת המעקף שנבנתה על ידי הנתבעת בבית המשותף. בהחלטתי מאותו יום קבעתי כי במסגרת חוות דעתו ישיב המומחה לשאלות הבאות:

- א. האם אכן נדרש המעקף?
 - ב. האם ניתן לתקן את הצנרת המקורית ומה עלות תיקון זה?
 - ג. ככל שהצנרת התקולה היא הצנרת האופקית השייכת לדירת הנתבעים האם ניתן לבצע מעקף לצנרת זו בלבד?
- כמו כן נקבע על ידי כי עד אשר תוכרע התובענה ותקבענה ההוצאות באופן סופי, יישאו הצדדים בשכר טרחתו של המומחה באופן שווה.

ג. מסקנות המומחה:

6. ביום 27.11.22 הוגשה חוות דעתו של המומחה. להלן יפורטו מסקנותיו:

"פירוט"

10. בביקור שערכתי בדירת הנתבעים ולאחר שסיפרו לי הצדדים את השתלשלות בעיית התקנת הצנרת ביקשתי לשאול באם קיימים חשבוניות לנתבעים בגין ביצוע פתיחה של סתימות טרם ביצוע עבודת מעקף נמסר לי כי בעלי המקצוע שהוזמנו לא השאירו חשבוניות ולכן אין ברשותו מסמכים התומכים בטענה של סתימות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

11. בהמשך דברתי עם בעל המקצוע אשר ביצע את עבודת המעקף מר שי מכבי ולשאלתי האם טרם ביצע עבודת מעקף ביצע צילום פנים צנרת לבדיקה של גורמי הסתימה או שמה קיבל החלטה לביצוע המעקף לאחר שנטען לסתימות חוזרות.
12. מר שי מסר לי כי לא ביצע צילום קו אולם בשל טענות לסתימות חוזרות הציע לבצע את עבודת מעקף ולכן בוצע מעקף לצנרת.
13. לאחר שדברתי עם בעל המקצוע ניגשתי לביצוע בדיקה כאשר בבדיקה ויזואלית נראה כי בכניסה לדירה קיים חדר שירותי אורחים הגובל את חדר מטבח ובהמשך למטבח קיימת צנרת מרכזית של הבניין.
14. ניגשתי לגג עליון של המבנה ולאחר עלייה לגג המבנה נמצא כי צינור מרכזי {צינור אוויר { בגג ממוקם בחלקו הדרומי מזרחי.
15. בשטח הגג המשותף נמצאו מערכות צנרת של הדודים אשר דיירים ביצעו מעקפים לצנרת מהדודים לדירות בשל נזקי מים שהיו וביצעו מעקפים.
16. בחזית המבנה נראה כי שכן נוסף במקום לחבר דוד בגג המבנה המשותף ביצע התקנה של מערכת חימום בגז על קיר חיצוני כך שצינור 4 צול של הנתבעים הינו הצינור היחידי בבניין אשר מהווה שינוי מבנה אלה ישנם צינורות הפסקת מים של דירות ומערכות מיזוג הבנויים על מעטפת הקירות.
17. ביצעתי צילום פנים צנרת מפתח צינור אוויר ונמצא כי בחלקו התחתון בסמוך לרצפה קיימת חדירה של צינור 50 לצינור 4 צול בצורה לא תקנית בעקבות תוספת של מטבח {לא ברור מתי בוצע תוספת המטבח ובשלב זה לא נראה כי מדובר בכשל המשפיע על ביצוע מעקף שבוצע}.
18. בהמשך ניגשתי למטבח ולאחר לקיחת מדידות נמצא כי מאחורי מקרר קיימת קופסת נפילה של קו מרכזי לבניין.
19. לאחר פינוי מקרר ופתיחה של מכסה ביקורת נמצא קופסת נפילה ביצעתי צילום פנים צנרת מקופסת נפילה נמצא חיבור טי צלב כאשר יציאה מימין מקבלת את המטבחון הדרומי כולל פתח אוויר של המבנה ופתח שמאלי פונה לגיוון צפון {כיוון שירותי אורחים}.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. ביצעתי צילום פנים צנרת לקו אופקי נמצא כי לאורך קו אופקי ישנם משקעים ייתכן ונבעו בעקבות בעיית שיפוע ראה תצלומים בהמשך לדוח הממצאים.
21. בהמשך לצילום פנים צנרת לאחר 4.50 מטר נראה כי קו שירותים לא בוטל אלא בוצע חיתוך הצינור בחדר שירותים ורוצף באמצעות קרמיקה ללא פקק כך שבמידה ותהיה סתימה בקו ראשי בעקבות שימוש בצנרת ניקוז מטבחון הפעיל, מים יעלו בצינור ויפרצו דרך אריח קרמיקה ראה תצלומים.
22. בהמשך לבדיקה של צינור מעקף 4 צול בבדיקה שערכתי לצינור 4 צול נראה כי בחלקו התחתון של הצינור בוצע חיבור זווית 90 מעלות במקום פעמיים זווית 45 מעלות.
23. בהמשך לנקודת חיבור משותף בוצע באמצעות חיבור טי 4 צול במקום חיבור אפסילון.
24. ללא קשר בסמוך לחיבור נקודת צינור 4 צול למרכזי עוברים צנרת הספקת מים של המבנה כאשר נראה כי צינור הספקת מים של דירה 1 מפוצץ ויש צורך לתקנו ראה תצלומים בהמשך לדוח הממצאים.

מסקנות והמלצות

- ❖ ביצוע ביטול צינור 4 צול ישן בוצע באמצעות ניתוק האסלה וחיתוך הצינור כל שהצינור לא פעיל ובוצעה סגירה של הצינור הישן באמצעות ריצוף קרמיקה.
- ❖ לצורך ביטול צינור 4 צול אופקי יש לבצע פתיחה של אריח קרמיקה תחת למקרר וביצוע חיתוך צינור 4 צול והתקנה של פקק 4 צול בחיבור טי.
- ❖ יש לאטום פקק מכסה ביקורת מאחורי מקרר לבצע התקנה של פקק באמצעות אטימה של הפקק.
- ❖ חיבור צינור מטבח דרומי לקולטן בוצע באמצעות קידוח ולא באמצעות חיבור תקני אולם לא מדובר בנושא התביעה ובשלב זה לא קיימת דליפה או רטיבות בעקבות חיבור לקוי.
- ❖ צינור מעקף שבוצע במידה ומחליטים להשאיר את הצינור יש לבצע החלפת זוויות 90 מעלות לזוויות 45 מעלות בירידה בסמוך לקומה ראשונה וחיבור טי להחליף לחיבור אפסילון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

❖ ללא קשר יש צורך לפנות לדירה 1 לבצע תיקון דליפה בצנרת הספקת מים קרים של

דירתם.

באשר לשאלת המפקחת בכתב המינוי

א. האם אכן נדרש המעקף.

• בצילום פנים צנרת שערכתי לצינור 4 צול שבוטל בדירת הנתבעים נמצאו משקעים בצינור

ובעקבות המשקעים לא היה ניתן לבדוק שיפוע של הצינור.

• במידה ולא היה מותקן צינור חדש במעקף היה ניתן לפתור את הבעיה ללא המעקף

• ביצוע המעקף משפר את מצבם של הנתבעים.

ב. האם ניתן לתקן את הצנרת המקורית ומה עלות תיקון זה.

• לצורך השמשה מחודשת של הצינור המקורי יש לבצע פירוק אסלה כולל פתיחה של אריחי

קרמיקה ברצפת שירותים כולל התקנה של זווית 4 צול מחודשת והתקנה של חיבור זווית

אסלה.

• לאחר סיום עבודת ההכנה יש צורך לבצע שטיפה לצינור 4 צול שבוטל ולהשמיש את

הצינור אולם יש לקחת בחשבון היות והצינור האופקי לא פעילה מספר שנים אטמים של

הצינור התייבשו ואז ברגע שימוש בצינור ייתכנו דליפות בנקודות חיבור מה שיגרום צורך

לבצע החלפת הצינור או לבצע פעולות ציפוי בהתזת אפוקסי מה שמייקר את פעולות

השחזור.

אומדן עלות השמשה של הצינור בתקווה שלא יהיו נזילות מים בעקבות התייבשות אטמים

2500 ₪

מחוסר שימוש

{במצב שקיים נזק מים יש צורך בביצוע ציפוי אפוקסי כאשר עליות לכל מטר ציפוי פנימי

כ 3000 ₪ כאשר מדובר בצינור באורך של 4.5 מטר} לצורך בדיקה של הצינור אופקי ניתן

לבצע פירוק אסלה חשיפה של נקודת חיבור ביצוע בדיקת בלון למשך 24 שעות מה שמייקר

את העלויות לשחזור צנרת.

ג. ככל שהצנרת התקולה היא צנרת האופקית השייכת לדירת הנתבעים האם ניתן לבצע

מעקף לצנרת זו בלבד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

• צנרת אופקית שבוטלה שייכת לדירת הנתבעים בלבד ומעקף שבוצע זה הפתרון לביצוע מעקף חיצוני ישנה אפשרות אחרת לפרק ארונות מטבח לפרק ריצוף מטבח וביצוע החלפת צינור 4 צול בשכיבה מה שיגרום נזק של אלפי שקלים."

ד. ביקור במקום:

7. ביום 30.05.23 נערך על ידי ביקור בבית המשותף בנוכחות התובע 1, הנתבעת ובעלה. להלן יפורטו ממצאי הביקור כפי שבאו לידי ביטוי במסגרת החלטתי מאותו היום: "היום ביקרתי בבית המשותף. ראיתי את צנרת המעקף (צנרת ביוב) העומדת בבסיס המחלוקת דנן. בנוסף הבחנתי כי על גבי הקיר החיצוני עליו הותקנה צנרת המעקף מותקנים צינורות רבים (צינורות מים, צינורות גז, צינורות מזגנים וכיו"ב) אשר חלקם מותקנים בצורה פרוביזורית. הצדדים יגישו סיכום טענות קצר מטעמם ולאחר מכן יינתן פסק דין."

ה. דיון והכרעה:

8. אקדים אחרית לראשית ואבהיר כי לאחר בחינת הראיות ועיון בטענות הצדדים שוכנעתי כי דין התביעה להידחות. להלן יפורטו טעמי.

9. סעיף 2 לתקנון המצוי המופיע בתוספת לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין"), קובע כדלקמן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.

(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה
האחרת.**

**(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת
עצמו."**

10. מכוחו של הוראת סעיף 2(א) לעיל חל איסור על בעל דירה בבית המשותף לבצע שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או בדירה אחרת, אלא אם קיבל על כך הסכמת האסיפה הכללית או הסכמת בעל הדירה האחרת לפי העניין.

11. בית המשפט העליון עמד על טיבה של הפגיעה בע"א 515/65 רבובסקי נ' גלקסברג (פורסם בנבו: 20.05.66) בקבעו כי:

**"כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה
שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או
לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית – כל אחד מאלה וכיוצא בו
מהווה "פגיעה" כנ"ל".**

12. בנסיבות המקרה דנן, מדובר בצנרת מעקף לצנרת הביוב המשותפת המשרתת את דירת הנתבעת בלבד. צנרת המעקף הותקנה על גבי הקיר החיצוני האחורי. במסגרת ביקורי במקום מיום 30.5.23 הבחנתי כי מותקנים על הקירות החיצוניים של הבית המשותף צינורות רבים אחרים פרט לצנרת המעקף וכך כתבתי בהחלטתי מיום הביקור:

**"הבחנתי כי על גבי הקיר החיצוני עליו הותקנה צנרת המעקף מותקנים
צינורות רבים (צינורות מים, צינורות גז, צינורות מזגנים וכיו"ב) אשר
חלקם מותקנים בצורה פרוביזורית".**

כך גם הבחין המומחה בעת ביקורו בנכס:

**"15. בשטח הגג המשותף נמצאו מערכות צנרת של הדודים אשר דיירים
ביצעו מעקפים לצנרת מהדודים לדירות בשל נזקי מים שהיו וביצעו
מעקפים. 16. בחזית המבנה נראה כי שכן נוסף במקום לחבר דוד בגג**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/118/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המבנה המשותף ביצע התקנה של מערכת חימום בגז על קיר חיצוני."

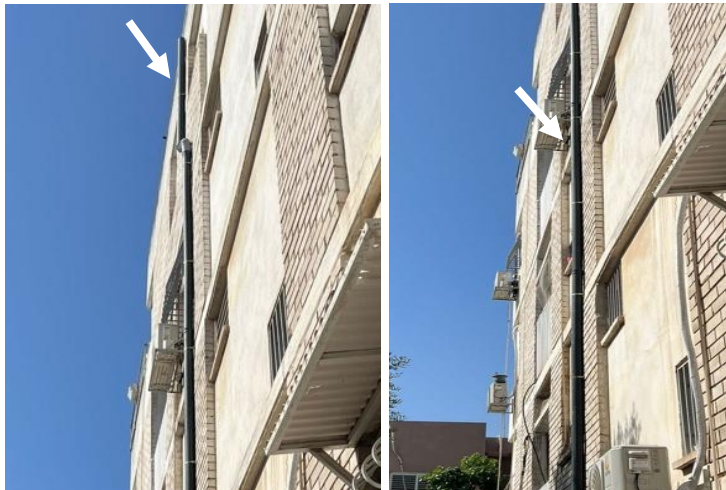
(עמוד 5 לחוות דעת המומחה).

13. התרשמתי כי בהשוואה לצינורות הנוספים שהותקנו בצורה בולטת ומרושלת על גבי הקיר

החיצוני בבית המשותף, צנרת המעקף שהותקנה על ידי הנתבעת קובעה לקיר החיצוני באופן

אסתטי ובצמוד אליו. להלן יוצגו תמונות להמחשת פני הדברים:

תצלומים של צנרת המעקף



תצלומים של צינורות נוספים





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. בנסיבות בהן הקיר החיצוני עמוס בצינורות ובמתקנים נוספים לא מצאתי כי התקנת צנרת המעקף על גבי הקיר החיצוני של הבית המשותף מהווה שינוי הפוגע ברכוש המשותף כקבוע בסעיף 2 לתקנון המצוי. משכך לא נדרשת הסכמת בעלי הדירות להתקנתו.

15. יפים בהקשר זה דבריה של כבוד המפקחת על רישום מקרקעין (כתוארה אז), י' ענתבי שרון, כדלקמן:

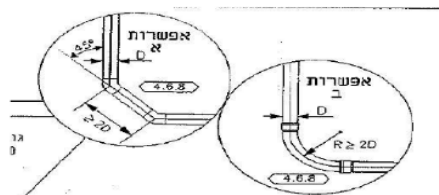
"אין דינה של בניה במרפסת של אחת הדירות בבניין ישן שבו החזית אינה מטופחת, מרפסות רבות סגורות וצינורות לא מעטים מוצאים דרכם על פני הקיר החיצוני, כדין בניה בבית חדש שחזיתו נקיה מבניות, תוספות וצינורות. מובן, כי בעוד בניה בבניין הראשון עשויה 'להיבלע' במראהו החיצוני הבלתי אחיד של הבית המשותף, בניה בבניין השני עשויה להזיק למראהו באופן מובהק". (ר' 1/175/2016 שבט נ' קלפר (נבו 17.7.2017)). (ראו גם (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 234/18 ש' צופיה נ' ונדרברג אילן (נבו 12.04.2020)).

16. עם זאת, מחוות הדעת של המומחה המוסכם מטעמי עלה כי צנרת המעקף הותקנה באופן לקוי ובזווית אנכית העלולה לגרום לדליפת תכולת הצינור. לפיכך אני מורה על תיקון הליקוי בהתאם למפורט בעמוד 6 לחוות הדעת, כדלקמן:

"צינור מעקף שבוצע במידה ומחליטים להשאיר את הצינור יש לבצע החלפת זוויות 90 מעלות לזוויות 45 מעלות בירידה בסמוך לקומה ראשונה וחיבור טי להחליף לחיבור אפסילון."

17. להלן תוצג תמונה של החיבור הדרוש, כפי שמופיע בעמודים 8-9 לחוות דעתו של המומחה:

החיבור הדרוש



יש לחבר באמצעות שתי זוויות 45 מעלות כ"א, כאשר אורך קטע הצינור הישר שבניהן לא יפחת מפעמיים קוטר הצינור, דהיינו בצינור שקוטרו 4" אורך הקטע שבין שתי הזוויות הוא מינימום 22 ס"מ (ולא יותר מ 1 מ'). במצב כזה כל המוצקים (כולל ביר הטואלט) מחליקים החוצה....



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/118/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. לאור האמור אני קובעת כי צנרת המעקף שהותקנה על ידי הנתבעת תיוותר על כנה. לצד זאת אני מורה לנתבעת לבצע את התיקונים הדרושים בצנרת המעקף בהתאם לחוות דעתו של המומחה כפי שפורט לעיל.

ו. סוף דבר:

19. אשר על כן, התביעה נדחית ברובה.
20. הנתבעת תבצע את התיקונים הדרושים בצנרת המעקף כמפורט בחוות הדעת ובסעיף 16 לעיל וזאת בתוך 30 ימים.
21. לאור התוצאה אליה הגעתי וכיוון שבכל זאת נדרש תיקון בצנרת המעקף ואף כיוון שהתביעה כללה סעדים נוספים שהייתרו כיוון שהנתבעת נעתרה להם לאחר הגשת כתב התביעה אני קובעת כי כל צד ישא בהוצאותיו.

ניתן היום, 24.8.2023, ז' אלול תשפ"ג, בהעדר הצדדים.

**ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין**